

Protección de datos personales: casos de análisis y práctica sobre cumplimiento normativo

Protección y tratamiento de datos personales

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Casos de análisis y práctica sobre cumplimiento normativo

Caso 1 · Requerimiento de información de la autoridad de control

Objetivo del protocolo

Una organización recibe un requerimiento de información por parte de la autoridad de control, pero no dispone de un inventario de bases de datos ni conserva de forma organizada las evidencias de las autorizaciones otorgadas por los titulares.

Preguntas de análisis:

- ¿Qué dificultades puede enfrentar la organización durante el proceso de inspección?
- ¿Qué documentos o evidencias debería haber conservado?
- ¿Qué áreas internas deberían participar en la preparación de la respuesta?
- ¿Qué acciones preventivas deberían implementarse para fortalecer el cumplimiento de la normativa?



Tabla 1. Etapas generales de un proceso de investigación

Etapa	Descripción
Queja o hallazgo.	Se identifica una posible vulneración de la normativa sobre protección de datos personales.
Requerimiento de información.	La autoridad solicita documentos, explicaciones o evidencias relacionadas con el tratamiento de los datos.
Revisión de evidencias.	Se analizan las políticas, registros, autorizaciones, procedimientos y demás soportes aportados por la organización.
Determinación de incumplimientos.	Se evalúa si existieron vulneraciones a las disposiciones legales aplicables.
Medidas correctivas o sanciones.	Se ordenan acciones de mejora o se imponen las sanciones correspondientes cuando exista incumplimiento.
Seguimiento.	Se verifica el cumplimiento de las órdenes y medidas adoptadas por la organización.

Caso 2 · Acceso no autorizado a datos sensibles

Situación:

Una entidad conserva datos sensibles de sus usuarios en archivos compartidos sin restricciones de acceso. Posteriormente, parte de la información es consultada por personal que no estaba autorizado.





Preguntas de análisis:

- ¿Qué tipo de infracción podría configurarse?
- ¿Qué principios relacionados con la protección de datos personales podrían verse afectados?
- ¿Qué medidas de seguridad debieron implementarse para prevenir el incidente?
- ¿Qué acciones correctivas debería adoptar la organización?

Tabla 2. Consecuencias del incumplimiento de la normativa

Tipo de sanción o medida	Impacto para la organización
Multa económica.	Genera afectaciones financieras y administrativas.
Orden de corrección.	Obliga a ajustar procedimientos, políticas o controles relacionados con el tratamiento de datos.
Suspensión del	Impide temporalmente realizar determinadas actividades relacionadas con los datos personales.
Cierre temporal de operaciones.	Afecta los procesos asociados al tratamiento de bases de datos cuando así lo determine la autoridad competente.
Requerimientos adicionales.	Incrementa las obligaciones de documentación, seguimiento y demostración del cumplimiento.
Afectación reputacional.	Disminuye la confianza de clientes, usuarios, trabajadores y demás grupos de interés.

Caso 3 · Solicitudes de actualización de datos personales



Situación:

Una empresa recibe varias reclamaciones porque no responde oportunamente las solicitudes de actualización de datos personales. Al revisar la situación, identifica que las solicitudes llegan a diferentes correos electrónicos y que no existe un responsable claramente definido para atenderlas.

Preguntas de análisis:

- ¿Cuál es la principal causa del incumplimiento?
- ¿Qué medidas correctivas deberían implementarse para solucionar la situación?
- ¿Qué evidencias debería conservar la organización para demostrar la atención de las solicitudes?
- ¿Cómo puede verificarse que las medidas implementadas resultaron efectivas y evitaron la reincidencia?



Caso 4 · Uso de bases de datos sin autorización vigente

Situación:

Una empresa recibe varias reclamaciones porque no responde oportunamente las solicitudes de actualización de datos personales. Al revisar la situación, identifica que las solicitudes llegan a diferentes correos electrónicos y que no existe un responsable claramente definido para atenderlas.

Preguntas de análisis:

- ¿Qué riesgo legal enfrenta la organización?
- ¿Es procedente utilizar la base de datos en esas condiciones?
- ¿Qué verificaciones deben realizarse antes de utilizar la información?
- ¿Qué medidas preventivas deberían implementarse para evitar situaciones similares?

Cultura organizacional orientada a la protección de datos personales

La consolidación de una cultura organizacional orientada a la protección de datos personales depende del compromiso permanente de todas las áreas de la organización.

Tabla 3. Cultura organizacional orientada a la protección de datos personales

Comportamiento esperado	Contribución a la protección de datos
Verificar los destinatarios antes de enviar información.	Previene divulgaciones indebidas de datos personales.
Utilizar canales institucionales para compartir información.	Reduce el riesgo de pérdida o acceso no autorizado.
Bloquear los equipos al ausentarse del puesto de trabajo.	Protege la información frente a accesos indebidos.
No compartir contraseñas.	Fortalece la trazabilidad y el control de accesos.
Reportar oportunamente los incidentes de seguridad.	Facilita una respuesta rápida y la implementación de acciones correctivas.
Verificar la finalidad antes de utilizar una base de datos.	Evita tratamientos no autorizados de la información.
Participar en actividades de capacitación.	Fortalece la cultura organizacional y el cumplimiento de la normativa.

